

Decreto 28

APRUEBA MODIFICACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE PITRUFQUÉN
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 16.282, ART. 27

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Publicación: 12-ENE-2013 | Promulgación: 27-ABR-2012

Versión: Única De : 12-ENE-2013

Url Corta: <https://bcn.cl/3q3b6>



APRUEBA MODIFICACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE PITRUFQUÉN DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY N° 16.282, ART. 27

Santiago, 27 de abril de 2012.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 28.- Visto: Lo dispuesto en el DL N° 1.305, de 1975; la ley N° 16.391, en especial su artículo 21 inciso cuarto; el artículo 27 del decreto N° 104, del Ministerio del Interior, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley N° 16.282; el DFL N° 458, de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el DS N° 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; el DS N° 150, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 27 de febrero de 2010 (D.O. del 2 de marzo de 2010), que declara a las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía y Metropolitana de Santiago como afectadas por la catástrofe derivada del sismo con características de terremoto ocurrido en dichas regiones el 27 de febrero de 2010; el DS N° 148, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del 23 de febrero de 2011 (D.O. 28 de marzo de 2011), que en su artículo primero extiende la vigencia de las medidas de excepción establecidas en la ley N° 16.282, por un plazo de doce meses; el Acta de la sesión ordinaria N° 33, del 22 de noviembre de 2011, del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Pitrufquén, que en su punto 5.3. acuerda aprobar la modificación al Plan Regulador Comunal; el certificado N° 11, del 21 de febrero de 2012, sobre Acuerdo del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Pitrufquén, que aprueba por unanimidad la modificación al Plano Regulador de Pitrufquén, según el Art. 27 Ley de Sismos, y las facultades que me confiere el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la República de Chile.

Decreto:

Artículo 1°: Modifícase el Plan Regulador Comunal de Pitrufquén, aprobado por decreto supremo N° 198, del 25 de noviembre de 1983 (V. y U.), publicado en el Diario Oficial del 31 de enero de 1984, en el sentido de modificar la ordenanza local en cuanto amplía el límite urbano, establece una nueva zonificación, normas urbanísticas y nuevos trazados viales, en la forma que se señala en los artículos siguientes, de conformidad a lo graficado en el Plano PRCP N° 1 denominado Modificación Plan Regulador Comunal de Pitrufquén, elaborado a escala 1:5.000, su Memoria Explicativa y el informe del especialista antisísmico, que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°: Modifícase la ordenanza local del Plan Regulador Comunal de Pitrufquén en los siguientes términos:

a) Reemplázase en el artículo 1°, contenido en el Capítulo I, Disposiciones Generales, la frase "1-2-3-4-5-6-1, graficada en el Plano Regulador Pitrufquén IX Minvu N° 3, en adelante el Plano" por la siguiente: "1-2-3-4-5-6-6a-6b-1, graficada en el Plano Regulador Pitrufquén IX Minvu N° 3, en adelante el Plano, modificado

por el plano PRCP N° 1."

b) Elimínase de la tabla del artículo 5°, contenido en el Capítulo II, Definición del Área Territorial, el tramo 6-1, y agréganse a continuación del punto 6, los siguientes nuevos puntos y tramos, que se encuentran graficados en el plano PRCP N° 1.

Punto	Definición del punto	Tramo	Definición del tramo
6a	Intersección de línea paralela trazada 500 m al nor poniente del eje de la vía férrea, con eje del Camino 1.	6 - 6a	Línea recta que une los puntos 6 y 6a.
6b	Intersección de prolongación al nor poniente del eje del Camino 1 con ribera nor oriente del río Tolten.	6a - 6b	Línea recta que une los puntos 6a y 6b.
		6b - 1	Línea sinuosa trazada por la ribera sur oriente del río Tolten que une los puntos 6b y 1.

c) Incorpórase en el artículo 6°, contenido en el Capítulo III, Zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión y de edificación, en Zonas Urbanas, a continuación de la "Zona C", lo siguiente: "Zona C-1", y agréga a continuación de Áreas de Restricción, lo siguiente:

"Áreas de Riesgo

R 1-A: Zona inundable o potencialmente inundable

R 3: Zona propensa a avalancha, rodados, aluviones o erosión acentuada".

d) Modifícase el artículo 7° de la siguiente forma:

d1) Intercálase entre la Zona C y Área R1 la siguiente nueva zona:

"ZONA C-1: Zona Habitacional Mixta

USOS DE SUELO PERMITIDOS	DESTINO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
EQUIPAMIENTO	
CIENTÍFICO	
COMERCIO	
CULTO Y CULTURA	
DEPORTE	
EDUCACIÓN	
ESPARCIMIENTO	
SALUD	Cementerios y crematorios.
SEGURIDAD	Cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros cerrados de privación de libertad.
SERVICIOS	
SOCIAL	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
INDUSTRIA INOFENSIVA	
BODEGAJE Y TALLERES INOFENSIVOS	
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	Todos aquellos no señalados como permitidos
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	250 m ²
SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA	Equipamiento y Talleres: 250 m ² Industria y Bodegaje: 500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO	Residencial, Equipamiento y Talleres: 0,4 Industria y Bodegaje: 0,6
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,8
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	7 metros
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ADOSAMIENTO	Se prohíbe para actividades productivas.
DISTANCIAMIENTO.	Residencial, Equipamiento y Talleres: según OGUC Industria y Bodegaje: 3 metros
ANTEJARDÍN	5 metros.
DENSIDAD BRUTA MÁXIMA	200 hab/ha

"

d2) Agréganse a continuación del Área R 2 las siguientes nuevas áreas, las que se grafican en el plano Código PRCP N° 1:

"Área R 1-A: Zona inundable o potencialmente inundable.

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona, cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

USOS DE SUELO PERMITIDOS	DESTINO PROHIBIDOS
AREA VERDE	
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	Todos aquellos no señalados como permitidos
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	2500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO	0,2
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,2
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	7 metros
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ADOSAMIENTO	Se prohíbe.
DISTANCIAMIENTO	5 metros
ANTEJARDÍN	10 metros.

Área R 3: Zona propensa a avalanchas, rodados, aluviones o erosión acentuada.
Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona, cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

USOS DE SUELO PERMITIDOS	DESTINO PROHIBIDOS
AREA VERDE	
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	Todos aquellos no señalados como permitidos
CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN	
SUPERFICIE DE SUBDIVISIÓN PREDIAL MÍNIMA	2.500 m ²
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO	0,2
COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD	0,2
ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN	7 metros
SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ADOSAMIENTO	Se prohíbe
DISTANCIAMIENTO	5 metros
ANTEJARDÍN	10 metros

"

e) Incorpóranse en el artículo 18, contenido en el Capítulo V, Vialidad, al final de la tabla, las siguientes nuevas vías, las que se grafican en el plano Código PRCP N° 1:

"

Nombre de la vía	Tramo entre calles	Ancho entre líneas oficiales		Observaciones Categoría vía
		Dimensión (mts)	Existente (E) Proyectada (P)	
Costanera	Desde: José Manuel Balmaceda Hasta: Límite urbano sur poniente (tramo 6a-6b)	30	P	Apertura Colectora
Las Torres	Desde: José Manuel Balmaceda Hasta: Límite urbano sur poniente (tramo 6a-6b)	30	P	Apertura Colectora
José Manuel Balmaceda	Desde: Costanera hasta 74 m al oriente de esta vía.	20	P	Apertura Colectora
	Desde: 74 m al oriente de Costanera Hasta: Las Torres.	11 20	E P	Ensanche ambos costados a partir del eje de la vía existente Colectora
	Desde: Las Torres Hasta: Casanova	31 -20	E	Colectora Ancho variable
Vía 1	Desde: Casanova Hasta: Costanera	20	P	Apertura Colectora

"

Artículo 3°: Modifícase el plano, denominado "Plano Regulador Pitrufrquén IX Minvu N° 3", de la siguiente forma:

En el área delimitada por el polígono identificado con el número 2, reemplázase la "Zona R 1" por "Zona R1- A".

En el área delimitada por el polígono identificado con el número 3, reemplázanse las zonas "Zona R-1" y "Zona B" por "Zona R 3".

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Juan Carlos Jobet Eluchans, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación
Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 28, de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica el Plan Regulador Comunal de Pitrufrquén

N° 626.- Santiago, 4 de enero de 2013.

Esta Contraloría General ha dado curso al decreto N° 28, de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la "Modificación del Plan Regulador Comunal de Pitrufrquén", de conformidad con lo previsto en el decreto N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior -que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley 16.282, que contiene disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes-, por cuanto se ajusta a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad de Fiscalización entiende que la definición del punto 6b contenido en la tabla correspondiente a la letra b) del artículo 2° del decreto en examen, al mencionar la ribera del río Toltén, se refiere a la "sur oriente" del mismo, acorde a lo graficado en el plano PRCP N° 1 y la definición del tramo 6b-1 del antedicho cuadro.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo

indicado.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República.

Al señor
Ministro de Vivienda y Urbanismo
Presente.